

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe
T.a.v. [REDACTED]
Apeldoornseweg 250
7351 TA HOENDERLOO

Erfgoed en Kunsten
Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon
[REDACTED]
T. [REDACTED]
[REDACTED]@minocw.nl

Onze referentie
40178305

Uw brief van
17 juli 2023

Uw referentie
178460

Datum 19 december 2023

Betreft Verlening projectsubsidie exploitatietekort 2024 Jachthuis St Hubertus

Geacht bestuur,

Bij brief van 17 juli 2023 (met kenmerk: 178460), hebt u een subsidieaanvraag ingediend voor exploitatietekort 2024 van Jachthuis St Hubertus. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van ten hoogste €172.583. De subsidie wordt verleend op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid, en onder voorwaarde dat de begrotingswetgever voldoende middelen ter beschikking stelt.

Dit bedrag is lager dan het door u aangevraagde bedrag. De door u berekende indexering van €10.528 (6,1 procent) wordt niet toegekend.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan en zoals voorzien in de begroting. Het bedrag waarop de subsidie na het tijdvak waarvoor zij wordt verleend, wordt vastgesteld, is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Een eventueel verschil tussen de gerealiseerde kosten en het ten hoogste verleende bedrag wordt in mindering gebracht bij de vaststelling en zal worden teruggevorderd. Bij eventuele cofinanciering kan er naar rato worden teruggevorderd. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2024.

Motivering bij het besluit

In de erfpachtovereenkomst gesloten tussen uw stichting en de Staat is bepaald dat uw stichting is belast met de exploitatie van het jachtslot, met dien verstande, dat de Staat zich sterk maakt voor dekking van het exploitatietekort, echter uitsluitend voor zover de wetgever daartoe de middelen beschikbaar stelt. Met de aanvraag van 17 juli 2023 heeft u aangegeven voor het jaar 2024 een exploitatietekort te verwachten. Middels deze projectsubsidie voldoe ik aan voorgaande bepaling in de erfpachtovereenkomst.

De door u berekende indexering van €10.528 (6,1 procent) wordt niet toegekend. Hoewel ik uw verzoek begrijp, wil ik aansluiten bij het reguliere proces voor

Als u belang hebt bij dit besluit, dan kunt u hiertegen binnen 6 weken, gerekend vanaf de verzenddatum, bezwaar maken. Stuur uw bezwaarschrift naar DUO, Postbus 30205, 2500 GE Den Haag. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen op www.bezwaarschriftenocw.nl.

indexering, dat geldt voor structureel door het Ministerie van OCW gesubsidieerde instellingen. Deze instellingen ontvangen een loon- en prijsbijstelling gedurende het jaar, indien daar middelen voor beschikbaar worden gesteld. Deze subsidie zal in dit reguliere proces meelopen. U ontvangt hierover in het voorjaar van 2024 meer informatie.

Onze referentie
40178305

Waar moet u aan voldoen?

U moet in ieder geval voldoen aan de voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen. Er staan ook verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie.

Wet- en regelgeving

- De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:
- Wet op het specifiek cultuurbeleid
- Besluit op het specifiek cultuurbeleid
- Regeling op het specifiek cultuurbeleid
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;
- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies.

Overigens attendeer ik u ook op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en op de (Europese) aanbestedings- en staatssteunregelgeving die van toepassing kunnen zijn.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Uw melding kunt u, bij voorkeur bij brief, doen bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Met het oog op het tegengaan van misbruik van subsidie, wijs ik u erop dat er een misbruikregister wordt bijgehouden.

Beleidsonderzoek

U werkt mee aan een door of namens mij ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van beleid.

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag of een bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening in. Aan de hand van deze verantwoording toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Met het financieel verslag of de jaarrekening geeft u inzicht in de besteding. Een activiteitenverslag beschrijft de aard, duur en omvang van de

activiteiten waarvoor subsidie is verleend. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Onze referentie
40178305

Een financieel verslag of een jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. U bedingt bij de accountant dat deze zijn onderzoek inricht overeenkomstig het controleprotocol dat is opgenomen in de bijlage van het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024 dat op de website www.cultuursubsidie.nl is gepubliceerd.

Het activiteitenverslag en het financieel verslag zendt u binnen dertien weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Erfgoed en Kunsten, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.

Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 1 april 2025 moeten zijn ingediend.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling zal plaatsvinden in een afzonderlijke beschikking.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen of niet geheel uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke boete opleggen.

Informatieplicht OCW

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: AGVV).

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor cultuur en instandhouding van erfgoed verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit het eerste lid tot en met het derde lid en het vijfde tot en met het negende lid van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de AGVV.

Kennisgeving en publicatie

Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van artikel 53 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige

subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Onze referentie
40178305

Bewaartermijn en monitoring

Op grond van artikel 12 AGVV kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de steunverlening stukken daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle documenten met betrekking tot de subsidie ten minste 10 jaar bewaart. Daarnaast dient er een goede dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek (monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag. U ontvangt de voorschotten in 2024 in gelijke delen per kwartaal. De voorschotten worden aan u overgemaakt op NL11RAB00336766300 onder vermelding van kenmerk 40178305.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,



S.P.R.A. van Weyenberg